



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 jourmada I 1428 – 5 juin 2007

150^{ème} année

N° 45

Sommaire

Lois

Loi n° 2007-33 du 4 juin 2007 , relative aux établissements publics du secteur audiovisuel	1852
Loi n° 2007-34 du 4 juin 2007 , sur la qualité de l'air	1853
Loi n° 2007-35 du 4 juin 2007 , complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement	1855
Loi n° 2007-36 du 4 juin 2007 , portant création du palais des sciences de Monastir	1857
Loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 , modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce	1857

Conseil Constitutionnel

Avis n° 35-2006 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du code de commerce	1861
Avis n° 62-2006 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la qualité de l'air	1868
Avis n° 6-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la qualité de l'air	1871
Avis n° 11-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'office national de l'assainissement	1873
Avis n° 14-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant création du Palais des sciences de Monastir	1876
Avis n° 15-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel	1878
Avis n° 37-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant création du Palais des sciences de Monastir	1881
Avis n° 38-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du code de commerce	1884
Avis n° 39-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel	1887

Avis n° 40-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'office national de l'assainissement	1890
Avis n° 41-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la qualité de l'air	1893

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un président de chambre de cassation au tribunal administratif	1896
Arrêté du Premier ministre du 28 mai 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques	1896

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2007-1303 du 28 mai 2007 , portant répartition de crédit complémentaire au titre de la réserve du fonds commun des collectivités locales	1897
Nomination d'un sous-directeur	1897

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2007-1305 du 28 mai 2007 , portant ratification du cinquième programme exécutif entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat de Qatar de l'accord culturel et technique pour la coopération dans le domaine de l'enseignement général pour les années scolaires (2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010)	1897
Nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne au Caire	1897

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 28 mai 2007, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires religieuses et les établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi	1897
---	-------------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2007-1307 du 28 mai 2007 , fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les aéroports civils	1905
---	-------------

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2007-1308 du 28 mai 2007 , fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis	1906
Décret n° 2007-1309 du 28 mai 2007 , portant changement de vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir	1906
Décrets du n° 2007-1310 au n° 2007-1313 du 28 mai 2007 , portant création de périmètres publics irrigués dans certaines délégations des gouvernorats de Sfax et Kairouan	1907
Maintien en activité dans le secteur public	1909

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1909
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'agence foncière industrielle	1909

Ministère du Transport

Décret n° 2007-1316 du 28 mai 2007 , relatif à l'approbation du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à la création et à l'exploitation du nouvel aéroport du centre-est et du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à l'exploitation de l'aéroport de Monastir	1909
--	-------------

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination de directeurs	1910
Nomination d'un chef de service	1910

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'information, de formation, de documentation et des études en technologie des communications.....	1910
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications.....	1910
Ministère de la Santé Publique	
Octroi du prix du Président de la République de l'excellence dans le domaine des prestations sanitaires	1910
Nomination d'un directeur d'hôpital de circonscription	1910
Maintien en activité dans le secteur public.....	1910
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2007, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis de la santé publique	1911
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2007-1327 du 28 mai 2007, portant création du centre de défense et d'intégration sociales de Jendouba	1911
Ministère de l'Education et de la Formation	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1912
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 1 ^{er} juin 2007, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire	1912

Loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audiovisuel.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS ET MISSIONS

Article premier. - Les établissements publics du secteur audiovisuel sont des établissements à caractère non administratif jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et sauf disposition contraire de cette loi, sont réputés commerçant dans leurs relations avec les tiers. Les établissements publics du secteur audiovisuel sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la communication.

Art. 2. - Les établissements publics du secteur audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, des missions principales suivantes :

- assurer le service public du secteur audiovisuel,
- contribuer à la promotion de la communication, de la culture et de la politique générale de l'Etat tout en se référant aux attributs de l'identité nationale,
- enrichir et développer le paysage audiovisuel,
- enrichir le contenu de la communication audiovisuelle à travers le suivi de l'information, la fourniture de l'information au niveau national et régional, la facilitation de l'accès à l'information et la couverture des événements à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
- contribuer à enrichir, à faire connaître et à promouvoir la créativité nationale,
- promouvoir la coopération et les échanges internationaux dans le secteur audiovisuel,
- conserver et numériser les archives audiovisuelles.
- utiliser les nouvelles technologies.

Ils ont également pour missions de :

- produire et commercialiser les œuvres audiovisuelles et les spots, vendre les espaces publicitaires et réaliser les opérations de sponsoring et de parrainage,
- vendre toute prestation de service et tout produit en rapport avec les activités audiovisuelles,

- acheter les droits des produits en vue de leur diffusion ou de leur vente,

- exploiter les espaces et les équipements de la production audiovisuelle,
- promouvoir la coproduction,
- produire les œuvres de fiction, les courts et longs métrages, les séries et feuilletons,
- utiliser les nouvelles technologies de production.

CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Art. 3. - La création des établissements publics du secteur audiovisuel, leur organisation administrative et financière ainsi que leurs modalités de fonctionnement seront fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la communication.

Art. 4. - Les agents des établissements publics du secteur audiovisuel sont soumis aux dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales.

Art. 5. - Les ressources des établissements publics du secteur audiovisuel sont constituées de :

- ressources propres et affectées,
- dons, legs et aides,
- prêts,
- subventions de l'Etat le cas échéant,
- toute autre ressource pouvant lui être attribuée.

Art. 6. - Les agents de l'établissement de la radio et de la télévision tunisienne et ceux de l'agence nationale de promotion audiovisuelle seront intégrés à l'un des établissements publics du secteur audiovisuel créés, selon les missions dont ces derniers seront respectivement investies, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7. - Les marchés des établissements publics du secteur audiovisuel ainsi que les conventions ayant un impact financier, sont soumis à la réglementation générale en matière des marchés publics, en ce qui concerne les dépenses d'équipement et de gestion courante.

Les conditions et les procédures d'acquisition des droits d'émissions et de propriété des œuvres audiovisuelles, ainsi que leur exécution seront déterminées par des régimes spéciaux qui seront fixés par décret.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 26 avril et 14 mai 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 3 mai 2007.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 8. – Le recouvrement des créances revenant aux établissements publics du secteur audiovisuel bénéficie du privilège général du trésor.

Art. 9. - Les établissements publics du secteur audiovisuel sont subrogés, dès la publication des décrets relatifs à leur création et dans la limite de leurs attributions respectives, à l'établissement de la radio et de la télévision tunisienne, dans tous ses engagements et ses droits. Sont abrogées, à ce titre et à cette date, toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi, et notamment, la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création de l'établissement de la radio et de la télévision tunisienne et la loi n°97-38 du 2 juin 1997 portant création de l'agence nationale de promotion audiovisuelle.

Art. 10. - Sont transférés, à titre de propriété, aux établissements publics du secteur audiovisuel, chacun en ce qui le concerne, les biens de l'établissement de la radio et de la télévision tunisienne, destinés à la réalisation de leurs missions respectives.

Est établi un état des biens immobiliers avec une évaluation des biens meubles, par un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des finances.

En cas de dissolution de ces établissements, leurs biens feront retour à l'Etat qui exécutera leurs engagements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-34 du 4 juin 2007, sur la qualité de l'air.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. – La présente loi vise à prévenir, limiter et réduire la pollution de l'air et ses impacts négatifs sur la santé de l'Homme et sur l'environnement ainsi qu'à fixer les procédures de contrôle de la qualité de l'air, afin de rendre effectif le droit du citoyen à un environnement sain et assurer un développement durable.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 mai 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 mai 2007.

Art. 2. – Au sens de la présente loi, sont adoptées les définitions suivantes :

- polluants de l'air : les émissions ou substances qui, une fois à l'air libre produisent des effets nocifs sur la santé de l'Homme ou sur l'environnement.

- valeurs limites de la qualité de l'air ambiant : les niveaux maximum des concentrations de polluants dans l'air ambiant tendant à éviter, prévenir et limiter ses effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement.

- seuils d'alerte de la qualité de l'air: les niveaux des concentrations de polluants dans l'air ambiant dont le dépassement, même pendant une courte durée, présente un danger pour la santé humaine ou l'environnement et nécessite de prendre des mesures urgentes.

- valeurs limites à la source : les niveaux maximum des concentrations de polluants de l'air dans les émissions provenant directement des sources mobiles et fixes dont le dépassement est interdit.

- les sources mobiles : les véhicules automobiles équipés de moteurs à combustion, utilisés dans le transport terrestre, maritime et aérien de personnes et de marchandises.

- les sources fixes : toutes les installations et équipements fixes dont l'exploitation est susceptible d'engendrer des émissions de polluants de l'air.

CHAPITRE II

DES MESURES DE CONSERVATION DE LA QUALITE DE L'AIR

Art. 3. – L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement est chargée du contrôle de la qualité de l'air et de ses impacts sur l'environnement, ainsi qu'à la création d'un réseau national de surveillance de la qualité de l'air, et ce, en coordination avec les structures de l'Etat, les établissements publics compétents et les collectivités locales.

Le mode de fonctionnement, les modalités de connexion à ce réseau et son utilisation sont fixés par décret.

Le ministère chargé de la santé publique est chargé, en coordination avec l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement, du contrôle, de la surveillance et de l'évaluation des impacts de la pollution de l'air sur la santé de l'Homme, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'Homme et son environnement.

Art. 4. – L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement, en coordination avec les collectivités locales, les structures et les établissements publics concernés, élabore des plans de conservation de la qualité de l'air pour les agglomérations urbaines dont la population dépasse un nombre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités locales et de la santé publique, ainsi que pour les agglomérations qui enregistrent un dépassement ou qui risquent de dépasser, les valeurs limites ou les seuils d'alerte de la qualité de l'air.

Les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air sont fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 5. – Les plans de conservation de la qualité de l'air visent à réduire, pendant une durée déterminée par lesdits plans, la concentration des polluants de l'air à l'intérieur des agglomérations urbaines mentionnées à l'article 4 de la présente loi, afin qu'elle soit inférieure aux valeurs limites, ainsi qu'à déterminer les mesures devant être prises en cas de dépassement des seuils d'alerte.

Ces mesures peuvent comprendre, la limitation de la circulation routière, la réduction des polluants de l'air provenant des installations dont l'activité est polluante de l'air et qui sont à l'origine de pic de pollution, ou la suspension de leur activité ou l'arrêt de fonctionnement des équipements et engins sources de pollution, jusqu'à la diminution de la pollution en deçà des seuils d'alerte.

Les plans de conservation de la qualité de l'air sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités locales, de l'industrie, du transport et de la santé publique.

CHAPITRE III

DES MESURES DE PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR DE SOURCES MOBILES

Art. 6. – Il est obligatoirement tenu compte, lors de l'élaboration des plans de déplacements urbains, de l'équilibre entre le besoin de déplacement et la protection de la santé publique ainsi que de l'environnement, la garantie de la fluidité de la circulation, l'organisation et la coordination des modes de transport par l'utilisation appropriée et optimale du réseau routier et la promotion des modes de transport les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie.

Art. 7. – Les orientations des plans de déplacements urbains adoptent notamment :

- la diminution, le cas échéant, de la circulation des catégories de moyens de transport les plus polluants de l'air ;
- le développement du transport collectif et des moyens de transport économes en énergie et les moins polluants ;
- l'aménagement et l'exploitation du réseau routier principal à l'intérieur des villes, afin de rendre l'usage plus efficace, notamment par sa répartition sur les différents modes de transport, de manière à limiter les polluants de l'air.

Art. 8. – Les valeurs limites à la source des polluants de l'air, de sources mobiles, sont fixées par décret.

Peuvent être mis en place, des mécanismes et des procédures particulières en matière de prévention et d'encouragement à la limitation et à la réduction de la pollution de l'air, causée par les sources mobiles.

CHAPITRE IV

DES MESURES DE PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR DE SOURCES FIXES

Art. 9. – Nonobstant la législation en vigueur, les exploitants des installations doivent obligatoirement, avant l'entrée en phase d'exploitation, équiper leurs installations d'équipements et de technologies propres, qui soient en

mesure de prévenir et limiter les polluants de l'air à la source.

De surcroît, les exploitants des installations exerçant dans l'un des domaines d'activités occasionnant une pollution de l'air, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement, doivent contrôler les polluants de l'air à la source et connecter leurs installations au réseau national de surveillance de la qualité de l'air, à leurs frais.

Art. 10. – Les exploitants de toutes les installations qui dégagent des polluants dans l'air, doivent ne pas dépasser les valeurs limites dans les émissions polluantes. Les valeurs limites à la source des polluants de l'air, de sources fixes, sont fixées par décret.

Les exploitants de ces installations doivent, également, informer immédiatement les autorités compétentes en cas d'accidents occasionnant une pollution de l'air, leur communiquer toutes les informations sur les circonstances de la pollution et prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Art. 11. – Les exploitants des installations existantes, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui dégagent des polluants dans l'air, doivent limiter ou réduire les polluants de l'air émanant de leurs installations et les rabaisser au niveau des valeurs limites à la source, des polluants de l'air de sources fixes qui sont déterminées par le décret visé à l'article 10 de la présente loi, et ce, selon le cas, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de promulgation du décret précité.

Les exploitants des installations existantes, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exerçant dans l'un des domaines d'activité occasionnant une pollution de l'air, et figurant sur la liste visée à l'article 9 de la présente loi, doivent contrôler les polluants de l'air à la source et connecter leurs installations au réseau national de surveillance de la qualité de l'air, à leurs frais, et ce, selon le cas, dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de l'arrêté visé à l'article 9 de la présente loi.

CHAPITRE V

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, SANCTIONS ET TRANSACTION

Art. 12. – Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application :

- les officiers de police judiciaire, mentionnés aux numéros 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,
- les agents habilités et assermentés relevant du ministère chargé de l'environnement et du développement durable et des ministères chargés de la santé publique et du transport, à condition qu'ils soient parmi les agents de l'Etat classés à la catégorie A et régis par le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, promulgué par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983,
- les agents habilités et assermentés relevant de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement.

Les procès verbaux sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

Les infractions relatives aux sources mobiles sont constatées et punies conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Art. 13. – Est passible d'une amende de mille à cinquante mille dinars, quiconque enfreint les dispositions du paragraphe premier de l'article 9, du paragraphe premier de l'article 10 et du paragraphe premier de l'article 11 de la présente loi.

Est passible d'une amende de cent dinars à dix mille dinars, quiconque enfreint les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 9, du deuxième paragraphe de l'article 10 et du deuxième paragraphe de l'article 11 de la présente loi.

En cas de récidive, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double, cependant, elles ne doivent pas être inférieures au double du minima des peines appliquées à l'infraction.

La juridiction compétente peut prononcer la fermeture de l'installation en infraction.

Art. 14. – En cas d'urgence, le juge du référé peut ordonner la suspension de l'activité qui a causé la pollution, jusqu'à l'installation des équipements ou l'accomplissement des réparations nécessaires pour diminuer les polluants au niveau des valeurs limites à la source.

Le tribunal peut également ordonner la fermeture définitive de l'installation, s'il est établi que le dépassement des valeurs limites est inévitable, une fois son activité est reprise.

Art. 15. – Le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l'action publique et le tribunal saisi tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction sur demande du contrevenant. Le procureur de la République ou l'instance judiciaire saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement et le contrevenant. La transaction est conclue sur la base de critères et d'un barème des montants transactionnels fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement.

Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus, durant la période d'accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période arrêtée pour son exécution. L'exécution de la transaction entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou du jugement ou de l'exécution de la peine.

La transaction ne dispense, les exploitants des installations en infraction, des obligations prévues par la loi, ni de leur responsabilité civile pour tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de leurs actes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-35 du 4 juin 2007, complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office National de l'Assainissement.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté à l'article 2 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office National de l'Assainissement un deuxième paragraphe à insérer directement avant son dernier paragraphe, comme suit :

Article 2 (deuxième paragraphe)- l'Office National de l'Assainissement peut, dans le cadre des règlements en vigueur, octroyer des concessions pour l'exploitation de ses ouvrages d'assainissement et pour certains services qu'il fournit dans le cadre de ses missions. La liste de ces services est fixée par décret.

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office National de l'Assainissement un quatrième paragraphe à insérer directement après son dernier paragraphe, comme suit :

Article 2 (quatrième paragraphe) - Les concessions visées au paragraphe précédent sont accordées pour une durée maximale de trente ans.

Art. 3. - Sont ajoutés à la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office National de l'Assainissement, les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, comme suit :

Article 2 bis - Il est créé au profit du titulaire de la concession de financement, réalisation et exploitation des ouvrages d'assainissement, un droit réel spécial sur les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il réalise pour l'exercice de l'activité prévue dans le contrat de concession.

Ce droit confère à son titulaire, tout au long de la durée du contrat de concession, les droits et obligations du propriétaire dans les dispositions prévues aux articles 2 bis à 2 nonies de la présente loi.

Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes sont inscrits sur un registre spécial, tenu par les services compétents relevant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.

Les modalités et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière de droits réels, sont applicables pour l'inscription du droit réel, ainsi qu'aux droits des créanciers le grevant.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 mai 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 mai 2007.

Article 2 ter - Il est interdit, pendant la durée du contrat ainsi que pour sa durée restant à courir, de céder ou de transférer, à quelque titre que ce soit, les droits réels, les constructions, les ouvrages et les équipements fixes, y compris l'exercice des sûretés les grevant, sauf autorisation du ministre chargé de l'environnement.

Article 2 quater- En cas de décès du concessionnaire, la concession et les droits réels qui en découlent peuvent être transférés aux héritiers sous réserve que la personne convenue parmi eux présente une demande à cette fin, au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du décès et qu'elle obtienne son accord.

Dans le cas où il n'y a pas eu accord entre les héritiers, chacun d'eux peut demander la désignation d'un représentant au moyen d'une ordonnance sur requête non susceptible de recours, prononcée par le président du tribunal de première instance compétent, au cours du délai mentionné au paragraphe premier du présent article.

En cas d'urgence, même avant l'expiration du délai mentionné, le ministre chargé de l'environnement peut requérir la désignation d'un représentant des héritiers pour poursuivre l'exécution de la concession, et ce, dans les mêmes modalités mentionnées au deuxième paragraphe du présent article.

L'exécution de l'activité objet de la concession se poursuit, pendant le délai mentionné, conformément aux conditions prévues dans le contrat.

En cas d'expiration du délai mentionné, sans désignation d'un représentant des héritiers pour poursuivre l'exécution du contrat de concession, il sera procédé à la résiliation de ce contrat sans indemnisation.

Dans ce cas, les créanciers dont les droits sont inscrits seront informés par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de leur permettre de proposer une autre personne pour subroger au défunt, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois. L'autorité concédante est libre d'accepter la personne proposée ou de transférer la concession à une autre personne.

En cas où le concessionnaire est une personne morale, les dispositions du paragraphe précédent du présent article sont applicables, en cas de dissolution.

Article 2 quinquies - Les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le concessionnaire, dans le but de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages et équipements réalisés dans le cadre de la concession.

Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née à l'occasion des travaux mentionnés au paragraphe précédent, ne peuvent prendre des mesures

conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article.

Les hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes s'éteignent à l'expiration du terme du contrat de concession.

Article 2 sexies – Au terme de la concession, le concessionnaire doit maintenir les ouvrages, constructions et équipements fixes qu'il a réalisés, sauf dispositions du contrat de concession ou décision du ministre chargé de l'environnement, prescrivant le démantèlement de ces constructions, ouvrages et équipements fixes.

Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de démanteler les constructions, ouvrages et équipements fixes, à ses frais, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la mise en demeure, qui lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les constructions, ouvrages et équipements fixes dont le maintien a été accepté sont rétrocédés libres de toutes charges ou hypothèques.

Article 2 septies - La concession est retirée, en cas d'inobservation des obligations découlant de la concession, après audition du concessionnaire.

Dans ce cas, les créanciers dont les droits sont inscrits, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de la décision de retrait, afin de leur permettre de proposer une autre personne pour subroger à celle qui s'est vue retirer la concession. L'autorité concédante est libre d'accepter la personne proposée ou de transférer la concession à une autre personne.

Article 2 octies - En cas de retrait de la concession avant le terme convenu dans le contrat, pour un motif autre que l'inobservation des dispositions du contrat, le concessionnaire a droit à réparation du préjudice matériel et direct qu'il pourrait subir.

Les créanciers, dont les créances sont inscrites au registre prévu à l'article 2 bis de la présente loi, sont subrogés au concessionnaire pour le recouvrement de leurs créances, à concurrence de l'indemnité dont il a droit.

Article 2 nonies - Les dispositions de la législation régissant l'organisation des rapports entre bailleurs et locataires, ne sont pas applicables aux concessions mentionnées à l'article 2 de la présente loi, en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-36 du 4 juin 2007, portant création du palais des sciences de Monastir.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé « Palais des Sciences de Monastir ». Son siège est à Monastir. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

La relation du Palais des Sciences avec les tiers est régie par la législation commerciale.

Art. 2. - Le palais des Sciences de Monastir a pour mission de créer une dynamique intellectuelle, culturelle et scientifique, en vue d'impulser l'activité intellectuelle, culturelle et scientifique vécue par le pays, et ce, auprès des différentes catégories de citoyens.

Il est chargé, notamment de :

- contribuer à la promotion et la diffusion du savoir, en vue de faire bénéficier tous les citoyens du progrès de la science,

- sensibiliser et familiariser le public aux méthodes et aux découvertes scientifiques, et ce, notamment par l'organisation des manifestations scientifiques et culturelles de haut niveau qui soient en concordance avec les priorités nationales,

- éveiller les aspirations intellectuelles des citoyens, attirer les jeunes instruits et exploiter tous les espaces disponibles pour réaliser et concrétiser leurs créations scientifiques,

- divulguer la culture scientifique et la culture de l'entreprise auprès du public, et développer l'esprit de création et d'initiative,

- réaliser les activités suivantes, dans le cadre de la coordination avec l'université virtuelle de Tunis :

- organiser des conférences à distance dans les différents domaines scientifiques à titre gratuit ou à titre onéreux, et ce, par le biais des nouvelles technologies de la communication, au profit des différents secteurs,
- assurer la production culturelle et de loisirs, et sa conception, notamment par la méthode numérique,
- participer à assurer l'enseignement à distance et exhorter à produire les contenus pédagogiques scientifiques et culturels,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 mai 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 mai 2007.

- mettre en œuvre de nouveaux types de formation destinés au public, tel que la formation à distance, la formation à la carte et l'université ouverte, en application des principes de l'auto-formation et l'apprentissage tout au long de la vie.

- inciter à la création des entreprises innovantes, exhorter les diplômés d'enseignement supérieur à créer leurs propres projets et fournir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les informations aux entreprises innovantes ou celles adhérentes aux opérations de mise à niveau,

- créer des interfaces entre les établissements universitaires et les composants du tissu économique et commercial,

- publier les activités du Palais des Sciences de Monastir et des articles scientifiques spécialisés et généraux dans divers domaines.

Art. 3. - L'organisation administrative et financière du Palais des Sciences de Monastir sera fixée par décret.

Art. 4. - En cas de dissolution du Palais des Sciences de Monastir, son patrimoine fera retour à l'Etat, qui exécutera ses engagements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-37 du 4 juin 2007, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 374, de l'article 402, du deuxième alinéa de l'article 408, du troisième alinéa, du neuvième alinéa et du dixième alinéa de l'article 410 ter, de l'article 410 ter bis, de l'article 411, du quatrième alinéa de l'article 411 quarter, de l'article 411 sexies et de l'article 412 ter et sont remplacées comme suit :

Article 374 (alinéa 2 nouveau). - L'opposition doit être formulée par un écrit adressé à l'établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Article 402 (nouveau). - Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt hors les cas prévus par l'article 379 et suivants relatifs à la perte ou au vol du chèque et par l'article 410 ter dans ses dispositions relatives à l'émission de chèques sans provision.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 mai 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 mai 2007.

Article 408 (alinéa 2 nouveau). - Le porteur du chèque ayant fait l'objet d'un protêt ou d'un certificat de non-paiement peut également obtenir contre les personnes obligées en vertu du chèque, une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant appel.

Article 410 ter (alinéa 3 nouveau). - Dans ce même délai, l'établissement bancaire tiré remet à un huissier de justice un avis comportant la transcription littérale du certificat de non-paiement avec l'injonction de procéder, dans un délai de quatre jours bancaires ouvrables à compter de la date de l'avis, à la régularisation conformément aux dispositions du présent article, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires lorsque ladite régularisation n'a pas eu lieu dans les délais fixés à l'article 412 ter du présent code. L'avis comporte l'injonction au tireur de s'abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ainsi que de l'obligation de les restituer aux établissements concernés.

(Alinéa 9 nouveau). - Après la régularisation, le tireur peut recouvrer les formules de chèques et leur utilisation.

(Alinéa 10 nouveau). - Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est légalement interdit d'utiliser toutes les formules de chèques qui lui sont délivrées par les établissements bancaires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu'à la régularisation conformément aux dispositions de l'article 412 ter et de l'article 412 quarter du présent code ou, jusqu'à ce que la peine soit purgée, ou le prononcé d'une peine avec sursis, ou le paiement de l'amende, sauf décision contraire du tribunal, ou l'extinction de la peine par l'amnistie ou par la prescription ou l'arrêt des poursuites suite à une décision de classement.

Article 410 ter bis (nouveau). - En cas de refus de paiement d'un chèque pour opposition du tireur, l'établissement bancaire tiré doit établir un certificat de non-paiement conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 410 ter du présent code et doit adresser au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent un exemplaire au porteur, au tireur et à la Banque Centrale. Il doit en outre garder l'original du chèque et l'adresser dans les mêmes délais, avec un exemplaire du certificat de non paiement, au procureur de la R épublique compétent.

Article 411 (nouveau). - Est puni d'un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu'elle ne soit pas inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision :

- celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l'article 374 du présent code,

- celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent.

- celui qui a aidé sciemment, dans l'exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l'alinéa premier ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.

Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne s'appliquent pas à l'amende prévue à l'alinéa premier du présent article.

Est puni d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu'elle puisse excéder trois milles dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque émis par le tireur ayant compté sur :

- un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire et qui ne l'a pas révoqué d'une façon légale,

- ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités.

Article 411 quarter (alinéa 4 nouveau). - Dans tous les cas prévus aux articles 411 et 411 bis, le condamné subit obligatoirement l'interdiction d'utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, et ce, durant une période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter de la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par l'amnistie, et sans que la période d'interdiction provisoire puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal.

Article 411 sexties (nouveau). - La banque centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif aux chèques sur lequel sont portées toutes les notifications de non-paiement, les protêts, les interdictions d'usage des formules de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements rendus en la matière et toutes notifications relatives à la régularisation, la clôture des comptes ainsi que toutes informations y afférentes recueillies par ses services et qu'elle doit communiquer à tous les établissements de crédit soumis à son contrôle en leur donnant les instructions à ce sujet, et ce, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à contrôler la bonne application des dispositions de la présente section du code, à en constater les violations et en informer les autorités compétentes.

Le ministère public est tenu de communiquer à la banque centrale de Tunisie les jugements rendus en dernier ressort et les décisions prises en cette matière, et ce, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été rendus.

Les établissements bancaires concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas deux jours bancaires ouvrables, d'informer la banque centrale de Tunisie, des incidents de paiement et de la violation par le tireur de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques, de leur

récupération du tireur, des oppositions au paiement des chèques et les identifiants des comptes bancaires pour lesquels des formules de chèques ont été délivrées et qui ont été clôturés.

Les autres établissements de crédit doivent informer la banque centrale des cas de non recouvrement de leurs créances et de tout autre cas de non paiement, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur survenance.

Article 412 ter (nouveau). - A défaut de régularisation conformément aux conditions déterminées par l'article 410 ter du présent code, le tireur du chèque sans provision peut, durant les trois mois à compter de l'expiration du délai de régularisation, payer le montant du chèque ou du reliquat de la provision, et un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de la date de l'établissement du certificat de non-paiement et une amende au profit de l'Etat égale à dix pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et rembourser les dépens avancés par l'établissement bancaire.

Le tireur du chèque doit produire à l'établissement bancaire tiré :

- La justification du paiement de l'amende et des dépens,

- Et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l'établissement bancaire avec les intérêts prévus au paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d'un écrit avec signature légalisée ou d'un acte rédigé par un officier public accompagné de l'original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.

La régularisation conformément aux dispositions du présent article entraîne la possibilité pour le tireur de recouvrer l'utilisation des formules de chèques.

L'établissement bancaire tiré doit délivrer au tireur une attestation de régularisation au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent la régularisation et en informer dans les mêmes délais la Banque Centrale de Tunisie afin que soient accomplies les procédures prévues par l'article 411 sexties du présent code.

A défaut de régularisation dans les délais prévus par l'alinéa premier du présent article, l'établissement bancaire tiré doit adresser, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables qui suivent les délais de régularisation, au procureur de la République du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve son siège, un dossier comportant obligatoirement un exemplaire de l'attestation de non paiement et le procès-verbal de la signification comportant la notification de payer.

Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial pour les chèques sans provision comportant obligatoirement toutes les opérations relatives au chèque sans provision de la date de sa saisine dudit chèque jusqu'à la date du transfert du dossier au procureur de la République. Le registre doit comporter notamment :

- le numéro du chèque, son montant ou le reliquat de la provision,

- l'identité du tireur et le cas échéant celle de son mandataire,

- la date de présentation du chèque sans provision pour paiement,

- la date d'envoi des avis prévus à l'article 410 ter,

- la date de la régularisation si elle a eu lieu.

Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue du registre et sa protection contre toute altération. Les données techniques relatives à la tenue du registre seront fixées par une circulaire de la banque centrale.

Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la banque centrale.

Art. 2. - Sont ajoutés au code de commerce, un alinéa dernier à l'article 317, un alinéa à l'article 374 qui sera inséré directement après le quatrième alinéa, un troisième alinéa à l'article 408, un troisième alinéa à l'article 410 sexies, un quatrième tiret à l'article 411 ter, un article 411 septies, un quatrième et un cinquième tiret à l'article 412, un article 412 quarter, un dernier alinéa à l'article 674 et un quatrième alinéa à l'article 732.

Article 317 (dernier alinéa). - Le président du tribunal devant lequel est porté l'appel, peut si l'exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l'exécution de l'injonction de payer objet du recours, et ce, pour une durée d'un mois. L'ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu'après audition des parties. La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 374 (alinéa 5). - Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux chèques tirés sur les comptes en devise ou en dinars convertibles.

Article 408 (alinéa 3). - Le président du tribunal devant lequel est porté l'appel, peut si l'exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l'exécution de l'injonction de payer objet du recours, pour une durée d'un mois. L'ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu'après audition des parties. La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 410 sexties (alinéa 3). - Lorsque l'objet de l'opposition porte sur le vol ou la perte d'un chèque, le procureur de la République doit ordonner l'ouverture d'une information. Les poursuites relatives à l'infraction d'émission de chèque sans provision sont interrompues jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire.

Article 411 ter (quatrième tiret). - Celui qui en dehors des cas de vol du chèque ou de sa perte refuse de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce nonobstant l'avis qui lui a été signifié conformément aux articles 410 ter, 674 et 732 du présent code.

Article 411 septies. - Toute personne, lorsqu'elle reçoit un chèque peut vérifier auprès du registre de la banque centrale mentionné à l'article précédent s'il est l'objet d'une opposition à son paiement en raison du vol, de la perte du chèque ou des interdictions prises à l'encontre du tireur ou la clôture du compte tiré, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par une circulaire de la banque centrale.

Toute personne lorsqu'elle reçoit un chèque peut également, vérifier auprès de l'établissement bancaire tiré l'existence d'une provision suffisante au moment de ladite vérification, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par décret.

Les établissements bancaires sont considérés civilement responsables de l'inexactitude des données dont ils ont informé la banque centrale ainsi que de tout retard accusé dans leur transmission.

Article 412. - Quatrième tiret : Tout établissement bancaire tiré n'ayant pas avisé le tireur de l'obligation de restituer toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires, et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ou, ne l'ayant pas avisé de s'abstenir de les utiliser conformément aux dispositions des articles 410 ter, 674, et 732 du présent code.

Cinquième tiret : Tout établissement bancaire tiré ayant accepté la régularisation en dehors des délais impartis ou n'ayant pas respecté les conditions prévues par la présente section du code ou qui aurait altéré les inscriptions du registre, et ce, sans préjudice des peines encourues par celui qui les a sciemment commis, conformément à la législation en vigueur.

Article 412 quarter. - La régularisation peut avoir lieu au cours des poursuites et avant qu'un jugement définitif ne soit rendu, et ce, par le paiement du montant du chèque ou du reliquat de la provision, d'un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de l'établissement du certificat de non- paiement, d'une amende égale à vingt pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et la restitution des dépens.

Le tireur du chèque doit produire au procureur de la République ou au tribunal selon les cas :

- la justification du paiement de l'amende et de la restitution des dépens,
- et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l'établissement bancaire avec l'intérêt prévu au paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur

consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d'un écrit avec signature légalisée ou d'un acte rédigé par un officier public accompagné de l'original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.

La régularisation entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou le procès et la possibilité pour le tireur de recouvrer l'utilisation des formules de chèques.

Article 674 (alinéa dernier). - La banque est tenue d'aviser le titulaire du compte clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.

Article 732 (alinéa 4). - La banque est tenue d'aviser le titulaire du compte courant clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.

Art. 3. - Sont abrogés, le dernier alinéa de l'article 410, le dernier alinéa de l'article 410 ter et les alinéas premier, deuxième, troisième et dernier de l'article 411 quarter du code de commerce.

Art. 4. - Il peut être procédé à la régularisation selon les conditions prévues par l'alinéa premier de l'article 412 ter auprès du procureur de la République ou, le cas échéant, auprès du tribunal, et ce, pour les dossiers transmis par les établissements bancaires au procureur de la République avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article 412 ter du présent code s'appliquent six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 35 -2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du Code de commerce

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 30 mai 2006, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du Code de commerce,

Vu la Constitution et notamment ses articles 9,28,34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du Code de commerce,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée ;

Oùï le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis a pour objet de modifier et de compléter quelques dispositions du code de commerce ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis contient des dispositions ayant trait aux obligations, à la détermination des infractions et des peines ainsi qu'à la procédure devant les différentes juridictions ;

Considérant que le projet examiné s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet prévoit dans son article premier l'abrogation des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 374, de l'article 402, du deuxième paragraphe de l'article 408, des troisième, neuvième et dixième paragraphes de l'article 410 ter, de l'article 410 ter bis, de l'article 411, du quatrième paragraphe de l'article 411 quarter, de l'article 411 sextiès, de l'article 412 ter du code de commerce et leur remplacement par de nouvelles dispositions ; que l'article 2 du projet ajoute un dernier paragraphe à l'article 317, un paragraphe à l'article 374, un troisième paragraphe à l'article 408, un troisième paragraphe à l'article 410 sextiès, un quatrième tiret à l'article 411 ter, un article 411 septiès, un quatrième et un cinquième tirets à l'article 412, un article 412 quarter, un dernier paragraphe à l'article 674 et un quatrième paragraphe à l'article 732 du code précité ; que le projet prévoit dans son troisième article l'abrogation du dernier paragraphe de l'article 410, le dernier paragraphe de l'article 410 ter et les premier, deuxième, troisième et dernier paragraphes de l'article 411 quarter du même code ; que le quatrième article du projet soumis contient des dispositions transitoires concernant, notamment, la régularisation des dossiers transmis au procureur de la République avant l'entrée en vigueur de la loi qu'il est envisagé de modifier et de compléter ;

En ce qui concerne l'article 411 sextiès (nouveau) contenu dans l'article premier du projet soumis :

De la tenue d'un registre spécial des chèques par la Banque centrale :

Considérant que l'article 411 sextiès (nouveau) prévoit dans son premier paragraphe que la Banque centrale tient un registre spécial relatif aux chèques sur lequel sont portés les notifications de non –paiement, les protêts, les interdictions d'usage des formules de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements rendus en la matière, les notifications relatives à la régularisation et à la clôture des comptes ainsi que toutes informations y afférentes recueillies par ses services ;

Considérant que la tenue de ce registre a trait aux données personnelles définies par l'article 4 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel comme suit : « on entend par données à caractère personnel toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou indirectement d'identifier une personne physique ou la rendent identifiable, à l'exception des informations liées à la vie publique ou considérées comme telles ».

Considérant que la loi organique précitée prévoit dans son article 5, notamment, qu'est réputée identifiable, la personne physique,

directement ou indirectement, à travers plusieurs données ou symboles qui concernent son identité ou ses caractéristiques économiques ;

Considérant que la tenue du registre prévu à l'article 411 sextiès (nouveau) constitue, selon l'article 6 de ladite loi organique, un traitement des données personnelles ;

Considérant que, si, d'une part, l'article 7 de la loi organique précitée soumet toute opération de traitement de données à caractère personnel, telle que prévue par le projet de l'article 411 sextiès (nouveau), à une déclaration préalable auprès de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel, et si, d'autre part, l'article 13 de ladite loi organique interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents judiciaires, et si, en outre, l'article 27 de la même loi soumet le traitement des données à caractère personnel au consentement explicite et écrit de la personne concernée, l'article 54 de la même loi dispense, néanmoins, les pouvoirs publics de ces formalités, tant que ledit traitement est nécessaire pour l'exécution des missions qui leur sont assignées conformément à la législation en vigueur;

Considérant que la Banque centrale de Tunisie est un établissement public national auquel la loi relative à sa création et à son organisation confie, notamment, la mission de veiller sur la politique monétaire, de contrôler la circulation monétaire et de veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement, de superviser les établissements de crédit et de préserver la stabilité et la sécurité du système financier ;

Considérant que, eu égard, d'une part, à la nature de la Banque centrale en tant qu'autorité publique monétaire et, d'autre part, au fait que la tenue d'un registre spécial des chèques constitue, pour elle, un moyen nécessaire pour l'exécution des missions qui lui sont dévolues par la loi, cet établissement est, par conséquent, dispensé des obligations contenues dans les articles 7 et 27 et des prohibitions prescrites par l'article 13 de ladite loi organique ;

Considérant que la tenue du registre des chèques par la Banque centrale s'insère pleinement dans l'exécution des missions qui lui sont assignées;

Considérant que les dispositions en question, contenues dans l'article 411 sextiès (nouveau), sont compatibles avec l'article 9 de la Constitution prévoyant, notamment, que la protection des données personnelles est garantie sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi qui, selon l'article 28 de la Constitution, doit revêtir la forme de loi organique, autant que ces dispositions sont, sur ce point, en parfait accord avec les prescriptions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 ;

De la communication des données personnelles aux tiers :

Considérant que le premier paragraphe *ine fine* de l'article 411 sextiès (nouveau) dispose que la Banque centrale doit communiquer toutes notifications et autres informations à tous les établissements de crédit soumis à son contrôle dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date de leur réception;

Considérant que, si l'article 47 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 interdit la communication des données à caractère personnel aux tiers sans le consentement exprès de la personne concernée donné par n'importe quel moyen laissant une trace écrite, le même article exonère, cependant, les autorités publiques de cette formalité, lorsque la communication en question est rendue nécessaire à l'exécution des missions dont elles sont investies conformément aux lois et règlements en vigueur ;

Considérant que la communication prévue par l'article 411 sextiès (nouveau) et faite par la Banque centrale de Tunisie en tant qu'autorité publique monétaire constitue un moyen nécessaire à l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, pour la préservation de la stabilité et de la sécurité du système financier ;

Considérant que la communication en question s'insère dans le cadre de l'exception à l'interdiction objet de l'article 47 de la loi organique précitée ;

Considérant que cette communication est, de la sorte, compatible avec l'article 9 de la Constitution prévoyant, notamment, que la protection des données personnelles est garantie sauf dans les cas exceptionnels prévus par loi qui, selon l'article 28 de la Constitution, doit revêtir la forme de loi organique, autant que la communication desdites données est en accord avec les prévisions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 ;

En ce qui concerne l'article 412 ter (nouveau) contenu dans l'article premier du projet soumis :

Considérant que les paragraphes 6, 7 et 8 de cet article prévoient ce qui suit :

«Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial pour les chèques sans provision comportant obligatoirement toutes les opérations relatives au chèque sans provision, à compter de la date de sa saisine dudit chèque jusqu'à la date du transfert du dossier au procureur de la République, et notamment :

- le numéro du chèque, son montant ou le reliquat de la provision,
- l'identité du tireur et, le cas échéant, celle de son mandataire,

- la date de la présentation du chèque sans provision pour paiement,
- la date d'envoi des avis prévus à l'article 410 ter,
- la date de la régularisation si elle a eu lieu,

Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue de ce registre et sa protection contre toute altération. Les données techniques relatives à la tenue du registre sont fixées par une circulaire de la Banque centrale.

Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la Banque centrale.

De la tenue par les banques d'un registre spécial des chèques sans provision :

Considérant que la tenue d'un registre spécial des chèques par les banques, qu'elles soient publiques ou privées, a un rapport avec les données personnelles définies par les articles 4 et 5 de la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004, comme il a été précédemment indiqué ;

Considérant qu'il est de principe, et sans qu'il y ait besoin de rappel, que les textes doivent respecter leur ordonnancement hiérarchique ; que le fait de prévoir dans les paragraphes 7 et 8 précités, la détermination des données relatives au registre, même s'il s'agit de données techniques, par une circulaire de la Banque centrale et le contrôle par celle-ci de la tenue dudit registre, risque d'être interprété comme réservant à la seule Banque centrale le contrôle du registre, ce qui est à même d'écarter les dispositions de la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 prévoyant, notamment, l'obligation de la déclaration ; que cela constituerait, auquel cas, une violation des dispositions de l'article 9 de la Constitution qui garantit, notamment, la protection des données personnelles sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi organique en vertu de l'article 28 de la Constitution ;

Considérant que la détermination de moyens fiables pour la tenue de ce registre et sa protection contre toute altération ainsi que le contrôle de sa tenue par la Banque centrale, n'exonèrent pas la banque, notamment, de l'obligation de la déclaration prévue à l'article 7 de la loi organique précitée ;

De la communication des données personnelles :

Considérant que le début du paragraphe 6 de l'article 412 ter (nouveau) prévoit ce qui suit : « Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial pour les chèques sans provision comportant obligatoirement toutes les opérations relatives au chèque sans provision à compter de la date de sa saisine dudit chèque jusqu'à la date du transfert du dossier au procureur de la République... »

Considérant que la communication du dossier au procureur de la République emporte, automatiquement, communication des données personnelles ;

Considérant que, si l'article 47 de la loi organique n° 2004-63 interdit la communication des données à caractère personnel aux tiers sans le consentement exprès de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur, donné par n'importe quel moyen laissant une trace écrite, il permet, toutefois, cette communication lorsque les données en question sont nécessaires à la mise en œuvre des poursuites pénales ;

Considérant que l'article 6 de la loi organique précitée définit le tiers comme étant toute personne physique ou morale ou l'autorité publique ainsi que leurs subordonnés, à l'exception de la personne concernée, du bénéficiaire, du responsable du traitement, du sous-traitant ainsi que de leurs subordonnés ;

Considérant qu'au sens de ladite loi organique, le procureur de la République est un tiers ;

Considérant que le procureur de la République est l'autorité habilitée, en principe, à engager l'action publique ;

Considérant que les données personnelles insérées au registre spécial des chèques sans provision sont nécessaires pour mettre en œuvre les poursuites pénales ; que leur communication au procureur de la République s'insère dans le cadre de l'exception à l'interdiction objet de l'article 47 de la loi organique précitée ; que le début du premier paragraphe de l'article 412 ter (nouveau) est, de la sorte, compatible avec l'article 9 de la Constitution prévoyant, notamment, la garantie de la protection des données personnelles sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi organique en vertu de l'article 28 de la Constitution, tant que les dispositions considérées dudit premier paragraphe sont en accord avec les prévisions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 ;

En ce qui concerne l'article 411 septième contenu dans l'article premier du projet soumis :

Considérant que cet article prévoit ce qui suit :

« Toute personne, lorsqu'elle reçoit un chèque, peut vérifier auprès du registre de la Banque centrale mentionné à l'article précédent s'il est l'objet d'une opposition à son paiement pour cause de vol ou de perte, des interdictions prises à l'encontre du tireur ou de la clôture du compte tiré, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par une circulaire de la Banque centrale.

Toute personne, lorsqu'elle reçoit un chèque, peut également, vérifier auprès de l'établissement bancaire tiré l'existence d'une provision suffisante au moment de ladite vérification, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par décret » ;

Considérant que les données fournies par la Banque centrale telles que mentionnées au premier paragraphe de cet article ainsi que l'information donnée par l'établissement bancaire tiré quant à l'existence d'une provision suffisante au moment de la vérification, sur la demande de la personne ayant reçu le chèque, ne répondent pas à la définition prévue, notamment, aux articles 4 et 5 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, dans la mesure où ces données et informations ne permettent pas d'identifier une personne physique ou de la rendre identifiable ni par son identité, en dehors des indications portées sur le chèque, ni par ses caractéristiques économiques, celles-ci dépassant les informations prévues par l'article 411 septièmes (nouveau) ;

Considérant que les informations fournies par la Banque centrale ou par les banques dans un contexte spécial et selon des conditions déterminées font partie des exceptions au secret bancaire, exceptions pouvant être prévues par le législateur selon son appréciation de l'intérêt général et de l'intérêt privé ;

Considérant que l'article 411 septièmes (nouveau) est, de la sorte, compatible avec la Constitution ;

Considérant que le reste des dispositions prévues par le projet soumis ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du Code de commerce ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de l'article 412 ter (nouveau) contenu dans l'article premier du projet en question, aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 13 juillet 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

Avis n°62-2006 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi relatif
à la qualité de l'air

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 26 octobre 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 27 octobre 2006 et lui soumettant un projet de loi relatif à la qualité de l'air ,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi relatif à la qualité de l'air ,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation , en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée ,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné vise à mettre en place un cadre juridique pour la préservation de la qualité de l'air dans les agglomérations urbaines et à instituer des mécanismes à l'effet de réduire les sources de pollution de l'air ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis comprend, d'une part , des dispositions déterminant des infractions et des peines qui leur sont applicables et , d'autre part , des dispositions ayant trait à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère , eu égard à son objet , dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis a pour objet , notamment , de prévoir une procédure de préservation de la qualité de l'air et de prévention de sa pollution par des sources mobiles ou fixes ; que le projet comprend , également , des dispositions ayant trait aux normes , au contrôle ainsi qu'à la constatation des contraventions aux sanctions et à la transaction ;

En ce qui concerne la transaction :

Considérant que l'article 15 du projet de loi prévoit que « L'agence nationale de protection de l'environnement peut conclure des transactions sur les infractions visées à l'article 13 de la présente loi » ;

Considérant que l'article 13 précité a pour objet l'incrimination de toute infraction aux dispositions des articles 9 ,10 et 11 du projet de loi soumis ;

Considérant que la Constitution consacre la règle de la séparation des pouvoirs , tel que cela ressort , notamment , de son préambule ;

Considérant qu'en vertu de cette règle, la compétence d'exercer l'action publique et d'y statuer relève, de principe , de la justice ;

Considérant que, s'il est loisible au législateur de prévoir l'extinction de l'action publique , dans certains cas , par l'effet de la transaction conclue par l'administration avec les contrevenants, cette possibilité doit être cantonnée aux faits impliquant des peines ayant un caractère indemnitaire , telles que les infractions fiscales , économiques et douanières ;

Considérant qu'hormis ces cas , la transaction en matière pénale ne peut être ordonnée que par la justice , ou sous sa supervision ou encore sous son contrôle , cette compétence de principe lui revenant, sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs prévue au préambule de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît des infractions visées à l'article 13 du projet soumis que les sanctions y afférentes n'ont pas un caractère indemnitaire ;

Considérant qu'en raison de la nature des sanctions applicables à de telles infractions, la transaction conclue , à cet effet, par l'Agence nationale de protection de l'environnement, conformément à la procédure prévue à l'article 15 du projet, sans qu'il y ait intervention de la justice , est incompatible avec la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à la qualité de l'air ne soulève aucune inconstitutionnalité , à l'exception de son article 15 qui est incompatible avec le préambule de la Constitution .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 06 décembre 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 6-2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi relatif à la qualité de l'air**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 5 février 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 6 février 2007 et lui soumettant un projet de loi relatif à la qualité de l'air, en déclarant l'urgence ,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 34,35,72,73 et 75 ,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel , et notamment son article 23 ,

Vu le projet de loi relatif à la qualité de l'air,

Vu son avis n° 62-2006 émis le 6 décembre 2006 et par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité,

Où le rapport relatif au projet soumis dans sa nouvelle version ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 27 octobre 2006 et a émis, à son sujet , un avis le 6 décembre 2006 , par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité concernant l'article 15 du projet ;

Considérant que l'examen du projet dans sa nouvelle version s'insère dans le cadre des articles 72,73 et 75 de la Constitution et de l'application de l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

Considérant que le Conseil constitutionnel a soulevé une inconstitutionnalité concernant l'article 15 du projet dans sa version soumise le 27 octobre 2006 ;

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée est relative à la possibilité de conclure une transaction administrative pour les infractions prévues à l'article 13 du projet soumis , et qui est incompatible avec la règle de la séparation des pouvoirs pour les motifs évoqués par le Conseil dans son avis n°62-2006 ;

Considérant que le premier paragraphe de l'article 15 dans sa nouvelle version prévoit , notamment , ce qui suit : « Le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l'action publique, et le

tribunal saisi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé , peuvent ordonner le recours à la transaction sur demande du contrevenant .Le procureur de la République ou l'instance judiciaire saisie approuvent la transaction conclue par écrit entre l'Agence nationale de protection de l'environnement et le contrevenant » ;

Considérant que la nouvelle version proposée consacre , ainsi , le principe de la transaction sous le contrôle de la justice qui ordonne, cas par cas, la conclusion de la transaction et l'approuve ; que les dispositions de l'article 15 précité sont , désormais , compatibles avec la Constitution ;

Considérant que le premier paragraphe dudit article 15 prévoit , également , que la conclusion de la transaction se fait sur la base de critères et d'un barème des montants transactionnels qui seront fixés par décret ;

Considérant que les critères et le barème des montants transactionnels ne font pas partie du domaine de la loi ; que cette question relève, par conséquent, du pouvoir réglementaire général ;

Considérant que le projet de loi soumis est, eu égard à la nouvelle version de son article 15 , compatible avec la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à la qualité de l'air ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 février 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 11-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national
de l'assainissement**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 22 janvier 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 23 janvier 2007 et lui soumettant un projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'office national de l'assainissement,

Vu la Constitution et notamment ses articles 7, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, à la procédure devant les différents ordres de juridictions et à la détermination des principes fondamentaux des droits réels ;

Considérant que le projet en question comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux des droits réels ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis comprend, notamment, des dispositions autorisant l'Office national de l'assainissement à accorder des concessions pour l'exploitation de ses ouvrages d'assainissement et pour assurer certaines prestations qu'il fournit dans le cadre de ses missions ;

Considérant que le projet détermine les conditions relatives aux concessions accordées par l'Etat pour financer, réaliser et exploiter des ouvrages d'assainissement, ainsi que les droits et les obligations qui en résultent pour les concessionnaires ;

Considérant que l'article 2 sextièm ajouté par le projet prévoit, notamment, qu'à la fin de la concession, le concessionnaire doit laisser en l'état les ouvrages, les constructions et les équipements fixes installés par lui, à moins que le démantèlement desdits ouvrages, constructions et équipements n'ait été prévu par le contrat de concession ou qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement ne l'ait prescrit;

Considérant que le projet confère, par ailleurs, au concessionnaire des droits réels sur les constructions et les équipements fixes et l'autorise, également, à grever, au profit de certains créanciers, lesdits ouvrages et équipements de droits réels qui prennent fin au terme du contrat de concession ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Constitution, les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public et de la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social,

Considérant que, si les dispositions dudit article 2 sextièm habilite le ministre chargé de l'environnement à prescrire le démantèlement des constructions, des ouvrages et des équipements fixes établis par le concessionnaire, cela ne constitue pas, pour autant, une limite à son droit et aux droits des créanciers hypothécaires, tant que ladite décision ne peut intervenir qu'à la fin de la concession, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 2 sextièm précité; que ces dispositions sont, par conséquent, compatibles avec les articles 7 et 34 de la Constitution, vu surtout que le projet prévoit un ensemble de garanties pour le concessionnaire, pour ses héritiers auxquels la concession peut être transférée pour continuer son exécution ainsi que pour les créanciers hypothécaires qui peuvent, le cas échéant, proposer qu'une autre personne continue à exécuter la concession à la place du concessionnaire, dans les cas où celui-ci n'est plus en mesure de le faire pour les motifs prévus par la loi ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions soumises qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 21 février 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 14 –2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
portant création du Palais des sciences de Monastir**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 19 février 2007 , parvenue au Conseil constitutionnel le 21 février 2007 et lui soumettant un projet de loi portant création du Palais des sciences de Monastir ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34,35et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi portant création du Palais des sciences de Monastir,

Où le rapport relatif au projet de loi examiné ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet , notamment , de créer le Palais des sciences de Monastir et de déterminer les missions qui lui sont conférées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère , eu égard à son objet , dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit , notamment, que sont pris sous forme de lois , les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution, les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi , relèvent du pouvoir réglementaire général ;

Considérant que le projet de loi a pour objet de créer un établissement public dénommé « Palais des sciences de Monastir », de déterminer ses missions et de le soumettre à la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Considérant que le premier paragraphe de l'article 2 du projet soumis prévoit ce qui suit : « Le Palais des sciences de Monastir a pour

mission de créer une dynamique intellectuelle , culturelle et scientifique en vue d'impulser l'activité intellectuelle , culturelle et scientifique que connaît le pays , et ce auprès de toutes les catégories de citoyens et notamment les jeunes . » ;

Considérant que le projet détermine , également , les activités les plus importantes que peut exercer ledit établissement et qui s'insèrent dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés ;

Considérant qu'il ressort du projet qu'il ne crée pas une catégorie déterminée d'établissements publics ou une catégorie s'insérant dans le cadre de l'organisation d'un secteur , d'une activité ou d'un domaine déterminé ;

Considérant que, d'autre part , le législateur n'a pas créé, auparavant, des établissements publics exerçant une activité similaire à celle du Palais des sciences de Monastir ;

Considérant qu'il apparaît de l'activité confiée à l'établissement du Palais des sciences de Monastir que cet établissement n'a pas d'équivalent sur le plan national ;

Considérant que, même si l'objet du projet est de créer un établissement public , cette création s'insère dans le domaine de la loi, tant que ledit établissement constitue , en soi, une catégorie d'établissements publics ; que le texte le créant doit, par conséquent , avoir la forme d'une loi , en application de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant création du Palais des sciences de Monastir ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 07 mars 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 15-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 22 janvier 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 23 janvier 2007 et lui soumettant un projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 35 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis a pour objet la création des établissements publics du secteur audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis comprend, notamment, des dispositions relatives aux établissements publics du secteur audiovisuel quant à leurs principales attributions, les autres activités qu'ils exercent, leur autorité de tutelle, la nature de leurs rapports avec les tiers et leurs ressources ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution, les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général ;

Considérant que la constitution d'une catégorie d'établissements ou d'entreprises publics s'apprécie par référence à la nature et la spécificité de l'activité confiée aux établissements faisant partie de la catégorie en question ainsi qu'au type de son autorité de tutelle ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'activité, l'article 2 du projet de loi soumis prévoit les missions principales assignées aux établissements publics du secteur audiovisuel et qui consistent, notamment, à assurer le service public audiovisuel, à contribuer à la promotion de la communication, de la culture et de la politique générale de l'Etat, tout en prenant en considération les attributs de l'identité nationale, à enrichir et développer le paysage audiovisuel et à utiliser les nouvelles technologies ; que cet article détermine, également, les autres activités qu'exercent lesdits établissements dans le cadre de leurs missions principales ;

Considérant que le projet soumis désigne, en outre, l'autorité de tutelle desdits établissements, ce qui emporte, implicitement, la détermination du type de cette autorité de tutelle ;

Considérant que les établissements publics du secteur audiovisuel constituent, sur la base de ce qui précède, une catégorie d'établissements publics dont la création par une loi est conforme aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que l'article premier du projet de loi prévoit que les établissements publics du secteur audiovisuel sont des établissements à caractère non administratif ;

Considérant que le projet de loi soumet, d'une part, les établissements publics du secteur audiovisuel à la législation commerciale dans leurs relations avec les tiers et, d'autre part, leurs marchés à la réglementation générale en matière de marchés publics, en ce qui concerne les dépenses d'équipement et de gestion courante ;

Considérant qu'alors même que les régimes juridiques applicables aux différentes catégories d'établissements publics n'ont pas de rapport avec les critères de la constitution de la catégorie d'établissements publics, il n'en demeure pas moins vrai que la détermination de ces régimes ainsi que des autres règles y afférentes doit se faire en considération des matières relevant du domaine de la loi comme pour ce cas précis ;

Considérant que l'article 3 du projet de loi prévoit, notamment, que la création des établissements publics du secteur audiovisuel ainsi que la détermination de leur organisation administrative et financière et des modalités de leur fonctionnement sont faites par décret ;

Considérant qu'en application de l'article 35 de la Constitution, la création des établissements publics relève du pouvoir réglementaire général, tant que lesdits établissements appartiennent à une catégorie pré-existante ; que le même pouvoir est, également, compétent pour déterminer l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de ces établissements, et ce dans le cadre des règles législatives prévues pour ladite catégorie ;

Considérant que les dispositions en question contenues dans l'article 3 sont faites à titre indicatif consacrant ainsi les règles constitutionnelles prévues, à cet effet, par les articles 34 et 35 de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces prescriptions ainsi que du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 mars 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 37- 2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
portant création du Palais des sciences de Monastir**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 mai 2007 ,
parvenue au Conseil constitutionnel le 22 mai 2007 et lui soumettant un
projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des
conseillers , portant création du Palais des sciences de Monastir, en vue
d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28,33,52et 73,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au
Conseil constitutionnel ,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la
Chambre des députés et la Chambre des conseillers , portant création du
Palais des sciences de Monastir,

Ouï le rapport relatif aux amendements examinés ,

Après délibération ,

Sur le saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi
portant création du Palais des sciences de Monastir ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet en
question ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73
de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil
constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à
l'article 52 de la Constitution , les modifications concernant le fond
apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont
été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux
dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet
de loi portant création du Palais des sciences de Monastir ;

Considérant que le projet en question , adopté par les deux
Chambres , est parvenu durant le délai de promulgation et de publication
prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les
amendements qui lui ont été apportés ;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des
amendements touchant le fond , apportés par la Chambre des députés aux

dispositions soumises du projet en question s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi portant création du Palais des sciences de Monastir , dans sa séance plénière du 14 mai 2007 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution prévoit que lorsque la Chambre des Conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement , le Président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi en question dans sa séance plénière du 16 mai 2007, sans modification ;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi portant création du Palais des sciences de Monastir s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus au articles 28 et 33 de la Constitution ;

Considérant que la procédure de l'adoption répond ainsi aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux amendements apportés au projet qui lui a été précédemment soumis ;

Considérant que ces amendements de l'article 2 du projet, portent sur les missions assignées au Palais des sciences de Monastir ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements de fond apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des Conseillers, portant création du Palais des sciences de Monastir ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 23 mai 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 38-2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi modifiant et complétant
quelques dispositions du code de commerce**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 mai 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 22 mai 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant quelques dispositions du code de commerce, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 33, 52 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant quelques dispositions du code de commerce,

Où le rapport relatif aux amendement examinés,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du code de commerce ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet en question ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du code de commerce ;

Considérant que ledit projet, adopté par les deux Chambres, est parvenu durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du code de commerce, dans sa séance plénière du 8 mai 2007 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution prévoit que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi en question dans sa séance plénière du 16 mai 2007, sans modification ;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi modifiant et complétant quelques dispositions du code de commerce s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus aux articles 28 et 33 de la Constitution ;

Considérant que la procédure de l'adoption répond ainsi aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux amendements apportés au projet qui lui a été précédemment soumis ;

Considérant que ces amendements concernent les articles 402 (nouveau), 411 (nouveau) et 411 sextiès (nouveau) du code de commerce, contenus dans l'article premier du projet adopté ;

Considérant que l'amendement de fond ne concerne que l'article 411 sextiès (nouveau) précité ;

Considérant que l'amendement apporté à cet article précise que les 4 jours, qui constituent le délai imparti au ministère public pour communiquer à la Banque centrale de Tunisie les jugements rendus en dernier ressort et les décisions prises en la matière, sont des jours ouvrables ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de cet amendement qu'il n'est pas contraire à la Constitution et est compatible avec celle-ci .

Emet l'avis suivant :

L'amendement de fond apporté au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, amendant et complétant quelques dispositions du code de commerce, ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 23 mai 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 39-2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi relatif aux établissements publics
du secteur audiovisuel**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 mai 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 22 mai 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 33, 34, 52 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel,

Où le rapport relatif aux amendements examinés,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi précité en y introduisant des amendements ;

Considérant que la Chambre des députés a adopté un texte commun sur les dispositions objet du désaccord ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel ;

Considérant que le projet amendé est parvenu au Conseil constitutionnel au cours du délai de promulgation et de publication prévu

à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les modifications qui lui ont été apportées, conformément au deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution ;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des modifications concernant le fond apportées au projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel, dans sa séance plénière du 26 avril 2007 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel dans sa séance plénière du 3 mai 2007, en amendant son article 7 ;

Considérant que le sixième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose notamment que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi en y introduisant des amendements, une commission mixte paritaire, composée de membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres ;

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet qu'un texte commun du premier paragraphe de l'article 7 du projet examiné a été adopté par la commission mixte paritaire constituée à cet effet, dans sa séance du 11 mai 2007 ;

Considérant que le septième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose qu'en cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement dans un délai d'une semaine ;

Considérant que la Chambre des députés a adopté le texte commun dans sa séance du 14 mai 2007, le tout dans le respect des procédures et des délais prévus par l'article 33 de la Constitution et ceux prévus par la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres ;

Considérant qu'ainsi les procédures d'adoption ont eu lieu dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales ;

Sur le fond :

Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux amendements apportés au projet qui lui a été précédemment soumis ;

Considérant que les amendements apportés au projet en question concernent ses articles 2 et 7 ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 2 du projet consiste à ajouter, aux missions principales des établissements publics du secteur audiovisuel, celle de "contribuer à enrichir, à faire connaître et à promouvoir la créativité nationale" ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics;

Considérant qu'il apparaît de la mission ajoutée aux établissements publics du secteur audiovisuel qu'elle n'a pas d'effet sur la classification de ces établissements ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 7 du projet a pour objet de préciser dans son 1er paragraphe que les conventions soumises à la réglementation générale en matière de marchés publics, en ce qui concerne les dépenses d'équipement et de gestion courante, sont celles qui ont un impact financier ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces deux amendements qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les deux amendements de fond apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, relatif aux établissements publics du secteur audiovisuel, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 23 mai 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 40-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national
de l'assainissement**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 mai 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 22 mai 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 33, 52 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu l'amendement apporté au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement,

Où le rapport relatif à l'amendement examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet en question ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement ;

Considérant que le projet en question, adopté par les deux Chambres, est parvenu durant le délai de promulgation et de publication

prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel de l'amendement touchant le fond, apporté par la Chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement, dans sa séance plénière du 8 mai 2007 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution prévoit que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi en question dans sa séance plénière du 16 mai 2007, sans modification;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus aux articles 28 et 33 de la Constitution ;

Considérant que la procédure de l'adoption répond ainsi aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite à l'amendement apporté au projet qui lui a été précédemment soumis ;

Considérant que cet amendement consiste à préciser la procédure permettant à la personne convenue parmi les héritiers du concessionnaire, d'obtenir l'accord du ministre chargé de l'environnement pour le transfert de la concession et des droits réels qui en découlent aux héritiers, et ce, en exigeant du postulant la présentation d'une demande à cet effet ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de cet amendement qu'il n'est pas contraire à la Constitution et est compatible avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

L'amendement de fond apporté au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office national de l'assainissement, ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 23 mai 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 41 –2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi relatif à la qualité de l'air**

le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 mai 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 22 mai 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des Conseillers , relatif à la qualité de l'air , en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 28,33,52et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers et relatif à la qualité de l'air ,

Où le rapport relatif aux amendements examinés ,

Après délibération ,

Sur le saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à la qualité de l'air ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet en question ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution , le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel ,durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution , les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit articles 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi relatif à la qualité de l'air ;

Considérant que le projet en question, adopté par les deux Chambres , est parvenu durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution , en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements touchant le fond , apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère , dans ce cas , dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à la qualité de l'air , dans sa séance plénière du 8 mai 2007 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans délai maximum de quinze jours ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitutions prévoit que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

Considérant que le Chambre des conseillers a adopté le projet de loi en question dans sa séance plénière du 16 mai 2007 , sans modification ;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi relatif à la qualité de l'air s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus aux articles 28 et 33 de la Constitution ;

Considérant que la procédure de l'adoption répond ainsi aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux amendements apportés au projet qui lui à été précédemment soumis ;

Considérant que ces amendements concernent les articles 3,4,6,10,11 et 14 du projet ;

Considérant que les amendements de fond ne concernent que les articles 3,4,6et 10 du projet en question ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 3 consiste à y ajouter que le ministère chargé de la santé publique prend les mesures nécessaires pour la protection de l'homme et de son environnement , en coordination avec l'Agence nationale de protection de l'environnement ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 4 du projet prévoit que le décret fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air est pris sur proposition du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de l'environnement ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 6 du projet consiste à mentionner le caractère obligatoire de l'observation des règles contenues dans cet article, lors de la préparation des plans des déplacements urbains ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 10 du projet consiste à mentionner l'immédiateté de l'information des autorités

compétentes par les personnes concernées , en cas d'accidents causant une pollution de l'air ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements de fond apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers et relatif à la qualité de l'air , ne soulèvent aucune inconstitutionnalité

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 23 mai 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATION

Par décret n° 2007-1302 du 28 mai 2007.

Monsieur Habib Jaballah, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de président de chambre de cassation.

Arrêté du Premier ministre du 28 mai 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 1^{er} juin 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au Premier ministère, le 7 septembre 2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à onze (11) postes répartis comme suit :

N° d'ordre	Ministère	Postes à l'administration centrale	Postes à l'administration régionale	Postes aux établissements publics
1	Premier ministère			1 : Archives nationales 1 : Cour des comptes
2	Ministère de l'intérieur et du développement local		1 : gouvernorat de Gabès 1 : gouvernorat de Monastir	
3	Ministère de la justice et des droits de l'Homme	1		1 : Direction générale des prisons et de la rééducation
4	Ministère des finances			1 : Direction générale de la douane
5	Ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et de la chambre des conseillers	1		
6	Ministère de la santé publique		1 : Direction régionale de la santé publique à Gafsa	
7	Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie		1 : Université de Sfax 1 : Université Ez-Zitouna	
Total				11

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 juillet 2007.

Tunis, le 28 mai 2007.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Décret n° 2007-1303 du 28 mai 2007, portant répartition de crédit complémentaire au titre de la réserve du fonds commun des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 2007-384 du 26 février 2007, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales au titre de l'année 2007,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. - Le crédit complémentaire de la réserve du fonds commun des collectivités locales, dont le montant s'élève à cinq cent quarante mille dinars (540.000D) au titre de l'année 2007 est répartie comme suit :

- Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 540.000D.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-1304 du 28 mai 2007.

Monsieur Abderrazak Chkir, professeur hors classe de l'éducation physique, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'action sociale et culturelle à la commune de Monastir.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2007-1305 du 28 mai 2007, portant ratification du cinquième programme exécutif entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat de Qatar de l'accord culturel et technique pour la coopération dans le domaine de l'enseignement général pour les années scolaires (2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le cinquième programme exécutif entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat de Qatar de l'accord culturel et

technique pour la coopération dans le domaine de l'enseignement général pour les années scolaires (2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010), conclu à Doha le 11 février 2007.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le cinquième programme exécutif entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat de Qatar de l'accord culturel et technique pour la coopération dans le domaine de l'enseignement général pour les années scolaires (2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010), conclu à Doha le 11 février 2007.

Art 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-1306 du 28 mai 2007.

Monsieur Abdelhafidh Hergam est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne au Caire.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 28 mai 2007, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires religieuses et les établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988, relative aux mosquées,

Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert au ministère chargé des affaires religieuses, des attributions relatives aux mosquées,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 31 juillet 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services et les établissements relevant du ministère des affaires religieuses et aux conditions de leur octroi.

Arrête :

Article premier. – Les services relevant du ministère des affaires religieuses et les établissements publics sous tutelle octroient les prestations ci-après, conformément aux conditions et procédures définies aux annexes ci-jointes :

1- Autorisation de construction d'une mosquée ou d'une salle de prière sur proposition du gouverneur (Annexe1).

2- délivrance d'attestation de don d'équipements importés au profit d'une mosquée ou d'une salle de prière ou d'une « Zaouïa » dans le but de les exonérer d'impôts et de droits de douanes (Annexe 2).

3- Candidature pour l'accomplissement des rituels du pèlerinage (Annexe 3).

Art. 2. – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 3. – Les directeurs généraux et les directeurs au ministère des affaires religieuses, ainsi que les chefs des établissements publics sous tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**Système d'Information et de Communication
Administrative
SICAD**

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre des affaires religieuses en date du (JORT N°.....)

Organisme : Ministère des Affaires Religieuses.

Domaine de la prestation : Construction d'une mosquée ou d'une salle de prière.

Objet de la prestation : Autorisation de construction d'une mosquée ou d'une salle de prière sur proposition du gouverneur.

Conditions d'obtention
- Demande écrite aux autorités locales (délégation). - Disponibilité de terrain pour la construction d'une mosquée ou d'une salle de prière. - La construction de la mosquée ou de la salle de prière doit figurer dans la planification des mosquées. - Accord du gouverneur pour la construction.

Pièces à fournir
- Demande écrite au nom du gouverneur de la région. - Attestation de don ou d'affectation du lot de terrain pour la construction du monument - Plan de situation (en deux exemplaires) fixant la surface et les limites du terrain de construction. - Plan architectural en deux exemplaires du monument. - Devis estimatif du coût du projet.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1) Au niveau de la délégation : - Etude du dossier - Avis et transfert du dossier au gouvernorat.	- la délégation	Dans un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt du dossier à la délégation.
2) Au niveau du gouvernorat : - Avis et transfert du dossier au Ministère des Affaires Religieuses.	- le gouvernorat	Dans un délai de 15 jours à partir de la date d'arrivée du dossier au gouvernorat.
3) Au niveau du Ministère des Affaires Religieuses : - Information du gouverneur de l'accord ou du refus motivé.	- le Ministère des Affaires Religieuses.	Dans un délai de 15 jours à partir de la date d'arrivée du dossier au Ministère des Affaires Religieuses.

Lieu de dépôt du dossier
Service : La délégation Adresse : Siège de la délégation territorialement compétente

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Le gouvernorat Adresse : Siège du gouvernorat territorialement compétent

Délai d'obtention de la prestation
45 jours à partir de la date du dépôt du dossier à la délégation de la région.

Références législatives et/ou réglementaires
- Loi n° 88-34 du 3 mai 1988 relative aux mosquées. - Loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert au ministre chargé des affaires religieuses des attributions relatives aux mosquées. - Décret n°94-597 du 22 mars 1994 fixant les attributions du ministère des affaires religieuses. - Décret n°2002-1618 du 9 Juillet 2002 portant organisation du ministère des affaires religieuses.

Système d'Information et de Communication Administrative SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre des affaires religieuses en date du
(JORT N°.....du)

Organisme : Ministère des Affaires Religieuses.

Domaine de la prestation : Equipements importés au profit des mosquées ou des salles de prière ou de "Zaouia".

Objet de la prestation : Délivrance d'attestation de don d'équipements importés au profit d'une mosquée ou d'une salle de prière ou d'une "Zaouia" dans le but de les exonérer d'impôts et de droits de douanes.

Conditions d'obtention

- Citoyen donateur.
- Utilité des équipements pour une mosquée ou une salle de prière ou une "Zaouia".
- Engagement de l'importateur pour le don des équipements à une mosquée ou à une salle de prière ou à une "Zaouia".
- Engagement de l'Imam de la mosquée ou de la salle de prière ou du chargé de l'entretien de la "Zaouia" pour l'inscription des équipements dans un registre spécial, leur utilisation et leur sauvegarde en tant que bien propriété privée de l'Etat.

Pièces à fournir

- Demande écrite au nom du Ministre des Affaires Religieuses.
- Engagement légalisé de l'importateur pour le don des équipements.
- Copie de la carte d'identité nationale de l'importateur.
- Engagement légalisé de l'Imam de la mosquée ou de la salle de prière ou du chargé de l'entretien de la "Zaouia" pour l'inscription des équipements dans un registre spécial, leur utilisation et leur sauvegarde en tant que bien propriété privée de l'Etat.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier.	- Ministère des Affaires Religieuses (direction des monuments et des cadres religieux).	Le jour même du dépôt du dossier.
- Etude du dossier.	- Services compétents au Ministère des Affaires Religieuses.	
- Remise de l'attestation.	- Ministère des Affaires Religieuses.	

Lieu de dépôt du dossier
Service : Ministère des Affaires Religieuses (direction des monuments et des cadres religieux). Adresse : 76 bis, avenue bab bnet – 1019 la Kasba Tunis.

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Ministère des Affaires Religieuses (direction des monuments et des cadres religieux). Adresse : 76 bis, avenue bab bnet – 1019 la Kasba Tunis.

Délai d'obtention de la prestation
Le jour même du dépôt du dossier.

Références législatives et/ou réglementaires
- Loi n° 88-34 du 3 mai 1988 relative aux mosquées. - Loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert au ministre chargé des affaires religieuses des attributions relatives aux mosquées. - Décret n°94-597 du 22 mars 1994 fixant les attributions du ministère des affaires religieuses. - Décret n°95-909 du 22 mai 1995, relatif à l'établissement de la liste des attestations administratives que les services du ministère des affaires religieuses peuvent fournir à leurs usagers. - Décret n°2002-1618 du 9 juillet 2002 portant organisation du ministère des affaires religieuses.

Système d'Information et de Communication Administrative SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre des affaires religieuses en date du
(JORT N°.....du)

Organisme : Ministère des Affaires Religieuses.

Domaine de la prestation : Pèlerinage.

Objet de la prestation : Candidature pour l'accomplissement des rituels du pèlerinage.

Conditions d'obtention

- Avoir la nationalité tunisienne.
- Aptitude physique pour l'accomplissement des rituels.
- Admission à la procédure du tri.

Pièces à fournir

- Copie de la carte d'identité nationale.
- Un imprimé à retirer de la délégation ou à télécharger de l'internet.
- Deux photos d'identité.
- Livret de santé délivré par la Direction de la Santé et des Soins de Base.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Ouverture de candidature pour le pèlerinage. - Dépôt du dossier - Visite médicale - Participation à l'opération du tri. - Accomplissement des procédures de voyage en cas d'admission.	- Ministère des Affaires Religieuses (service du pèlerinage et de la "Omra"). - La délégation de la région. - Dispensaire de la santé publique. - Services compétents du gouvernorat. - Société des Services Nationaux et des Résidences, Tunisair et Banque Centrale de Tunisie.	Chaque année à partir de la date d'ouverture de candidature pour le pèlerinage jusqu'à sa clôture.

Lieu de dépôt du dossier

Service : La délégation

Adresse : Siège de la délégation territorialement compétente

Lieu d'obtention de la prestation

Service : La délégation

Adresse : Siège de la délégation territorialement compétente

Délai d'obtention de la prestation

45 jours à partir de la date d'ouverture de la candidature.

Références législatives et/ou réglementaires

- Décret n°94-597 du 22 mars 1994 fixant les attributions du ministère des affaires religieuses.
- Décret n°2002-1618 du 9 juillet 2002 portant organisation du ministère des affaires religieuses.
- Circulaire annuelle du ministre des affaires religieuses.

Décret n° 2007-1307 du 28 mai 2007, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les aéroports civils.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport et du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment par la loi n° 2005-78 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai 2004,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1477 du 15 juin 2001 et par le décret n° 2003-2457 du 9 décembre 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières procède à la tenue d'un registre dénommé « registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les aéroports civils » dont les pages sont numérotées et signées par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés pour l'exercice de l'activité prévue par le contrat de concession sont inscrits au registre visé à l'article premier du présent décret. Ils y sont aussi inscrits, les droits des créanciers grevant ces constructions, ouvrages et équipements fixes.

Art. 3. - Les droits réels revenant au bénéficiaire de la concession sur les aéroports civils sont inscrits, suite à une demande adressée au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, soit directement en la déposant au bureau d'ordre central, soit par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces suivantes :

- le contrat de concession, le cahier des charges et le décret d'approbation.

- le plan de situation des constructions, ouvrages et équipements fixes objet des droits réels.

L'inscription au registre doit faire mention, du nom et prénom du titulaire de la concession, de sa nationalité, son adresse, sa date et lieu de naissance et ce, pour les

personnes physiques et pour les personnes morales, la forme juridique de la société ou de l'entreprise bénéficiaire de la concession, sa raison ou sa dénomination sociale, son siège social et son numéro d'immatriculation au registre de commerce et aussi du nom et prénom, nationalité, domicile et date et lieu de naissance du représentant légal de la personne morale.

Doit également être inscrit, un descriptif des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par les droits réels.

Art. 4. - Les droits des créanciers grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les aéroports civils sont inscrits suite à une demande adressée à cet effet au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, soit directement en la déposant au bureau d'ordre central soit par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces suivantes :

- le contrat d'hypothèque.

- un plan des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par l'hypothèque.

- l'accord du ministre chargé de l'aviation civile sur l'hypothèque.

L'inscription fait état dans ce cas des noms, prénoms, professions, adresses, nationalités, date et lieu de naissance de toutes les parties concernées par l'hypothèque, et ce, pour les personnes physiques. Au cas où l'une des parties à l'acte d'hypothèque est une personne morale, il y a lieu d'inscrire la forme juridique de la société ou de l'entreprise concernée par l'hypothèque, sa raison ou dénomination sociale, son siège social, son numéro d'immatriculation au registre de commerce et aussi du nom et prénom, profession, domicile, nationalité et date et lieu de naissance du représentant légal de la personne morale. L'inscription doit, également, faire mention des références du contrat d'hypothèque, de l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et des données relatives à la valeur du prêt accordé, sa durée, ses échéances et un descriptif des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par le contrat en question.

Art. 5. - Quiconque peut consulter le registre visé à l'article premier du présent décret. Il peut également obtenir une attestation d'inscription, un extrait ou une copie certifiée conforme à l'original.

Art. 6. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières procède à la radiation des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes à l'expiration du contrat de concession et informe les concernés de cette radiation.

De même, il procède à la radiation de l'hypothèque dans le cas de présentation d'une mainlevée délivrée par le créancier hypothécaire.

Art. 7. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1308 du 28 mai 2007, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 85-465 du 27 mars 1985 fixant les zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001 fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Tunis, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 28 juin et du 17 décembre 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis sont délimitées conformément à la carte annexée au présent décret.

Art. 2. - Est abrogé le décret n° 85-465 du 27 mars 1985 susvisé.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1309 du 28 mai 2007, portant changement de vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Monastir consigné dans le procès verbal de sa réunion du 10 mai 2005,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole d'une superficie de 3 ha classée en zones de sauvegardes, sise dans la région de Sidi Bennour à la délégation de Moknine au gouvernorat de Monastir, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une unité industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir fixées par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1310 du 28 mai 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Boujarbouâ de la délégation de Menzel Chaker, au gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 26 janvier 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Boujarbouâ de la délégation de Menzel Chaker, au gouvernorat de Sfax sur une superficie de soixante quatorze hectares (74 ha) environ délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quinze hectares (15 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Boujarbouâ, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à cinq cent trente dinars (530 Dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sfax approuvée par le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1311 du 28 mai 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Henchir Hfayedh de la délégation de Sidi Amor Bou Hajla, au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 26 janvier 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Henchir Hfayedh de la délégation de Sidi Amor Bou Hajla, au gouvernorat de Kairouan sur une superficie de cent six hectares (106 ha) environ délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de vingt hectares (20 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Henchir Hfayedh, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quatre vingt cinq dinars (385 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1312 du 28 mai 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Ain Mastour de la délégation d'El Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 26 janvier 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ain Mastour de la délégation d'El Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan sur une superficie de quarante neuf hectares (49 ha) environ délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quinze hectares (15 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Ain Mastour, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent sept dinars (307 Dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1313 du 28 mai 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Ain Sassi de la délégation de Hajeb El Ayoun, au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 26 janvier 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ain Sassi de la délégation de Hajeb El Ayoun, au gouvernorat de Kairouan sur une superficie de soixante treize hectares (73 ha) environ délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Ain Sassi, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent trente dinars (330 Dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1314 du 28 mai 2007.

Monsieur Hasnaoui Zaidi, ingénieur général directeur, général de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une troisième année à compter du 1^{er} septembre 2007.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

DEROGATION

Par décret n° 2007-1315 du 28 mai 2007.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Essalah Ennajar, une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année à compter du 1^{er} août 2007.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 mai 2007.

Monsieur Najib Abidi est nommé administrateur représentant le Premier ministre au conseil d'administration de l'agence foncière industrielle, et ce, en remplacement de Monsieur Ridha Drira.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2007-1316 du 28 mai 2007, relatif à l'approbation du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à la création et à l'exploitation du nouvel aéroport du centre-est et du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à l'exploitation de l'aéroport de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports tel que modifiée et complétée par la loi n° 2004- 41 du 3 mai 2004,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999 tel que modifié et complété par la loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004 et par la loi n° 2005-84 du 15 août 2005,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, relatif à l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2004-1342 du 7 juin 2004, fixant les conditions et les procédures d'attribution d'une concession pour la construction et l'exploitation du nouvel aéroport du Centre- Est,

Vu le décret n° 2007-1216 du 14 mai 2007, fixant la liste des services relevant des missions de l'office de l'aviation civile et des aéroports qui peuvent être concédés,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article Premier. - Sont approuvés, le contrat de concession et le cahier des charges relatifs à la création et à l'exploitation du nouvel aéroport du Centre-Est annexés au présent décret et signés à Tunis le 18 mai 2007 par l'Etat Tunisien représenté par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et la société TAV Tunisie S.A. représentée par son président-directeur général.

Sont également approuvés, le contrat de concession et le cahier des charges relatifs à l'exploitation de l'aéroport de Monastir annexés au présent décret et signés à Tunis le 18 mai 2007 par l'office de l'aviation civile et des aéroports représenté par son président-directeur général et la société TAV Tunisie S.A. représentée par son président-directeur général.

Art. 2. - Le ministre du transport, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de la défense nationale, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1317 du 28 mai 2007.

Monsieur Mohamed Soula Loussaief, bibliothécaire, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale au bureau de la gestion des documents et de la documentation, au ministère des technologies de la communication.

Par décret n° 2007-1318 du 28 mai 2007.

Monsieur Skander Ghnia, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des techniques des télécommunications à la direction générale des techniques des communications au ministère des technologies de la communication.

Par décret n° 2007-1319 du 28 mai 2007.

Madame Hikmet Guerbouj épouse Chouaieb, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des normes et réglementations postales à la sous-direction des activités postales à la direction des techniques postales au ministère des technologies de la communication.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 28 mai 2007.

Madame Salwa Kadri épouse Kobbi est nommée membre représentant le Premier ministre au conseil d'entreprise du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications, et ce, en remplacement de Monsieur Abdellatif Hmem.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 28 mai 2007.

Monsieur Houcine Louhichi est nommé membre représentant le Premier ministre au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Nouri Gharbi.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2007-1320 du 28 mai 2007.

Le prix du Président de la République de l'excellence dans le domaine des prestations sanitaires est attribué au service des consultations externes et des urgences à l'hôpital régional de Kasserine.

NOMINATION

Par décret n° 2007-1321 du 28 mai 2007.

Monsieur Sadok Gammoudi, professeur de l'enseignement paramédical, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription de Rgab (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé publique).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1322 du 28 mai 2007.

Le docteur Ali Ben Khedher, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Abderrahmen Mami de l'Ariana, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} août 2007.

Par décret n° 2007-1323 du 28 mai 2007.

Le docteur Ghorbel Abdeljabbar, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Habib Thameur de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} août 2007.

Par décret n° 2007-1324 du 28 mai 2007.

Monsieur Mohamed Zribi, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie et chef de service du laboratoire régional d'hygiène à l'hôpital Hédi Chaker à Sfax, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} septembre 2007.

Par décret n° 2007-1325 du 28 mai 2007.

Le docteur Ghazi Ghannouchi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « Sahloul » de Sousse est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} septembre 2007.

Par décret n° 2007-1326 du 28 mai 2007.

Le docteur Mokhtar Zaimi, médecin principal des hôpitaux à l'hôpital régional du Kef, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} septembre 2007.

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2007, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, portant statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 11 novembre 1995, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6, et 7 dans le grade de commis de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le 6 septembre 2007 et jours suivants à Tunis, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins à la catégorie 5 dans le grade de commis de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt cinq postes (25).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 août 2007.

Tunis, le 28 mai 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2007-1327 du 28 mai 2007, portant création du centre de défense et d'intégration sociales de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 93-109 du 8 novembre 1993, fixant les attributions des centres de défense et d'intégration sociales,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 18 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des centres de défense et d'intégration sociales et de leurs conseils consultatifs,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, un établissement public à caractère administratif portant le nom de «centre de défense et d'intégration sociales de Jendouba ».

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et il est placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Article 2. - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité Tunisiens à l'étranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1328 du 28 mai 2007.

Monsieur Fredj Belkhiria, inspecteur général de l'éducation, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Sousse, est maintenu en activité pour une période de six mois à compter du 1^{er} juin 2007.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 1^{er} juin 2007, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-1 12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant statut particulier des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'éducation et des sciences, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1631 du 26 juillet 1999,

Vu l'arrêté du 31 décembre 1997, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 16 juillet 2007 et jours suivants, un examen professionnel pour la nomination dans le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire et ce dans la limite de seize (16) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 16 juin 2007.

Tunis, le 1^{er} juin 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi